

# 감사결과처분요구서

|                  |                                |          |             |          |                 |
|------------------|--------------------------------|----------|-------------|----------|-----------------|
| 일련번호             | 8                              | 감사자      | 감사실         |          | 공개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원         | - 명                            | 재정상 조치방법 | -           | 재정상 조치금액 | -               |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△국립공원△△사무소<br>(△△△국립공원△△사무소) | 처분요구일자   | 2016. 6.17. | 회신기일     | 2016. 7.16.     |

## △△△국립공원△△사무소 (행정상 통보)

제 목 건설기계대여대금 지급보증서 미징수  
관 계 기 관 △△△국립공원△△사무소  
내 용

### 1. 현황(건설기계대여대금 지급보증서 미징수 현황)

(단위 : 원)

| 공사명                      | 계약금액        | 공사기간                | 반영액     | 보증서 발급 여부 |
|--------------------------|-------------|---------------------|---------|-----------|
| 2015년 △△△△△ ◎◎자동차야영장정비공사 | 170,239,140 | 2014.5.27. ~ 7.15.  | 167,668 | 미납정산      |
| 2015년 △△△△△ 공중화장실신축공사    | 228,003,310 | 2014.5.27. ~ 10.11. | 128,652 | 미납정산      |

### 2. 지적내용

- 건설산업기본법 제68조의 3(건설기계 대여대금 지급보증)에 따르면 수급인 또는 하수급인은 건설기계 대여계약을 체결한 경우 그 대금의 지급을 보증하는 보증서를 건설기계 대여업자에게 주어야 하고, 건설공사의 도급계약 당사자는 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 소요되는 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 건설공사의 도급금액 산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다)에 반영해야 함 또한 같은법 제81조에 따라 지급보증서를 건설기계 대여업자에게 주지 않을 경우 발주처에서는 시정을 명령하거나, 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있음

※ 보증서 미발급시 시정명령, 1개월이하 영업정지 또는 2천만원 이하 과징금 부과

- △△△국립공원△△사무소에서는 「2015년 △△△△△ ◎◎자동차야영장 정비공사」 외 1건의 공사에 대하여 설계서에 ‘건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료’를 반영하여 수급자와 계약하였음에도 계약상대자(도급업자)가 건설기계대여업자를 보호하기 위한 ‘건설기계대여대금 지급보증서’를 발급받지 않고 있었음에도 아무런 조치를 취하지 않고 준공 시 정산처리한 사실이 있음

### 3. 조치할 사항

- 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원△△사무소】

- 건설기계대여대금 지급보증서 발급 관련 법령 숙지 및 준수이행 철저 교육 실시